

子ども向け生成AIサービスのデータプライバシーと法規制レポート

2026-02-25 Japanese

インスピレーションと洞察から生成されました 18 ソースから

子ども向け生成AIサービスのデータプライバシーと法規制に関する網羅的なレポートを作成します。詳細な調査結果を



目次

- はじめに：背景と重要性
- 日本の個人情報保護法における子どもの保護
- AIガイドラインと子どもの保護
- データ学習からの保護：技術的・規約的対策
- グローバルスタンダード：COPPAとGDPR-K
- 実践的な対応策と推奨事項
- まとめ

はじめに：背景と重要性

生成AIサービスの急速な普及に伴い、子どもたち（特に小学生）がこれらの技術に接触する機会が飛躍的に増加しています。2025年の調査では、未成年の35.6%が対話型生成AIを利用していることが明らかになっており、Awarefy¹ 子どものAI利用が進む一方で、保護者の12.5%が「怖い」経験を報告するなど、安全面での懸念も高まっています。

子ども向けAIサービスを運営・起業する際、データプライバシーと法規制の遵守は単なる法的義務を超えた事業存続の重要条件となります。子どもの個人情報、成人のものよりはるかに高い保護水準が求められ、各国で厳格な規制が整備されています。本レポートでは、日本国内での運営に必要な法的枠組みと、グローバルスタンダードとして組み込むべき安全基準について網羅的に解説します。

日本の個人情報保護法における子どもの保護

現行法の概要

日本の個人情報保護法（Act on the Protection of Personal Information, APPI）は、2022年4月の改正以降、個人の権利利益のより実質的な保護を目指しています。しかし、現行法には子どもの個人情報に関する**明文の規定が存在しません**。個人情報保護委員会 (PPC)[2](#)

この現状を受け、個人情報保護委員会は「3年ごと見直し」の規定に基づき、子どもの個人情報保護の在り方について検討を進めています。

「3年ごと見直し」と子ども保護の動向

個人情報保護委員会は2024年4月の資料において、子どもの年齢基準について検討を開始しました。検討の背景には、国際的な動向の影響があります：

地域	年齢基準	法的根拠
EU（GDPR）	16歳未満（加盟国は13歳まで引下げ可）	GDPR第8条
米国（COPPA）	13歳未満	COPPA Rule
中国（PIPL）	14歳未満	個人情報保護法
韓国（PIPA）	14歳未満	個人情報保護法

個人情報保護委員会 (PPC)[2](#)

重要なポイント：日本では16歳未満を子どもの基準とする方向で議論が進められています。これはEUのGDPR第8条に影響を受けたものであり、13歳～16歳未満の年齢層に対する特別な保護規定の整備が検討されています。

ガイドライン上の現行対応

現行のガイドラインおよびQ&Aでは、以下の判断基準が示されています：

判断能力の基準：本人が個人情報の取扱いによって生ずる結果を判断できる能力を有していない場合は、親権者や法定代理人等の同意が必要です。

具体的な年齢目安：「一般的には**12歳から15歳までの年齢以下の子ども**」については、法定代理人等から同意を得る必要があると考えられています。個人情報保護委員会 (PPC)[2](#)

同意が必要な場面：

- 目的外利用
- 要配慮個人情報の取得
- 第三者提供
- 個人データの開示・訂正・利用停止の請求（法定代理人による代行）

法定代理人の関与

現行制度において、法定代理人の関与は以下の2点に集約されます：

1. **開示等の請求**：未成年者の法定代理人は、本人に代わって個人情報の開示、訂正、利用停止等の請求（法第37条第3項、施行令第13条）を行うことができます。
2. **同意の代行**：子ども本人に判断能力がない（一般に12歳～15歳以下）とみなされる場合、事業者は本人ではなく法定代理人等から同意を得る必要があります。

AIガイドラインと子どもの保護

文部科学省のガイドライン（初等中等教育段階）

2024年12月、文部科学省は「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン 3（Ver. 2.0）」を策定しました。これは教職員や教育委員会等の学校教育関係者を主たる読み手として、学校現場における生成AIの適切な利活用を実現するための参考資料です。

主要なポイント：

1. **人間中心の原則**：生成AIは人間の能力を補助・拡張する道具であり、最終的な判断と責任は人間が持つべきであるという姿勢を強調しています。
2. **資質・能力の育成**：生成AIの利活用自体を目的とせず、学習指導要領が掲げる「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」の育成に寄与するかを基準とします。
3. **情報活用能力の強化**：ファクトチェック、情報モラル、著作権への理解など、AI時代に必要な「情報活用能力」の育成を一層重視しています。

学校現場での具体的な注意点（5つの観点）：

観点	具体的な内容
安全性と適正利用	各サービスの利用規約（年齢制限、保護者の同意等）を遵守
セキュリティ確保	機械学習に利用させない設定（オプトアウト）の活用
個人情報・著作権の保護	プロンプトに氏名、写真、成績情報等を入力しない
公平性の確保	AIのバイアス（偏見や差別）を認識し人間が介在
透明性と説明責任	保護者に対して利活用の目的や態様について十分な説明

文部科学省 (MEXT)[3](#)

子ども家庭庁の実践ハンドブック

2025年3月、子ども家庭庁は「生成AIの導入・活用に向けた実践ハンドブック[4](#)」を発行しました。これは自治体及び保育施設や子育て関連事業者がこども・子育て分野の業務において生成AIを適切に進められるよう、基本的な考え方及び実践的な方策を示すものです。

子ども向けAIサービスの注意点：

- 不適切なコンテンツの防止：**AIが生成した台本や教材には、こどもに不適切な内容が含まれる可能性があるため、必ず大人が内容を検閲してから使用する必要があります。有害表現のフィルタリングやモニタリング体制の構築も推奨されます。
- 個人情報とプライバシーの保護：**こどもの発達記録や家庭状況などの極めて機密性の高い情報を扱うため、AIの学習にデータが利用されない設定（オプトアウト）の確認や、個人を特定できないようマスキング処理を施すことが不可欠です。
- 著作権・知的財産権の配慮：**既存のキャラクター名などをプロンプトに含めないようにし、生成されたイラストや音楽が他者の権利を侵害していないか確認が必要です。
- ハルシネーション（誤情報の生成）対策：**AIは「2歳未満を乳児」と答えるなど、公的な定義（1歳未満）と異なる誤情報を生成することがあるため、法令やガイドライン等の公式資料で必ず真偽を確認しなければなりません。

こども家庭庁 (Children and Families Agency)[4](#)

UNICEFのガイダンス（AIと子ども）

UNICEFは「Guidance on AI and Children[5](#)」を発表し、子ども中心のAIのための9つの要件を示しています：

1. 子ども中心のAIのための規制枠組み、監督およびコンプライアンスを確保する
2. 子どもの安全を確保する
3. 子どものプライバシー、データ保護およびデータセキュリティを確保する
4. 公平性と包括性を確保する
5. 子どもの多様性に対応する
6. 子どもの参加とエンパワーメントを確保する
7. 子どもの最善の利益を確保する
8. 子どもの権利を確保する
9. 説明責任と救済措置を確保する

データ学習からの保護：技術的・規約的対策

個人情報保護委員会の注意喚起

2023年6月、個人情報保護委員会は「生成AIサービスの利用に関する注意喚起⁶」を発表しました。これは個人情報取扱事業者、行政機関、および一般利用者に対して、個人情報の適正な取り扱いを求めるものです。

重要な指摘：

- 個人情報を含むプロンプトを入力する際は、特定された利用目的の範囲内であることを確認すること
- 本人の同意なく個人データを含むプロンプトを入力し、それが機械学習などに利用される場合は個人情報保護法違反になる可能性がある
- 提供事業者がデータを機械学習に利用しないことを十分に確認すること

一般の利用者に対する留意点：

- 入力した個人情報が機械学習に利用されるリスクや、他の情報と結びついて不正確な内容で出力されるリスクを理解し、適切に判断すること
- 生成AIの応答は確率的な相関関係に基づいているため、不正確な内容が含まれるリスクがあることを認識すること
- サービスの利用規約やプライバシーポリシーを十分に確認すること

個人情報保護委員会 (PPC)⁶

オプトアウトの仕組み

子どもがAIに入力したチャット内容（悩みや個人情報）が、AIの学習データとして二次利用されないようにするため、以下の技術的・規約的な仕組みが必要です：

1. OpenAI（ChatGPT）の場合

設定方法：

- アカウント設定の「Data controls」セクションから「Improve the model for everyone」をオフにすることで、ChatGPT PlusおよびEnterpriseユーザーは、会話がモデルの学習に使用されることを防ぐことができます。OpenAI⁷

APIの利用：

- APIを通じて送信されたデータは、デフォルトでモデルの学習には使用されません（ただし、2023年3月1日以降）。
- ただし、明示的にオプトインした場合は除きます。

2. 主要生成AIサービスのオプトアウト設定

サービス	オプトアウト方法	注意点
ChatGPT	設定 > Data controls > 「Improve the model for everyone」をオフ	無料版でも可能、ただし過去のデータは学習済み
Google Gemini	設定 > アクティビティ > 「Gemini アプリのアクティビティ」をオフ	GoogleアカウントのActivity Controls連動
GitHub Copilot	Settings > Copilot > 「Suggest public code」をオフ	パブリックコードの提案を停止
Azure OpenAI Service	データ保持ポリシーの設定	エンタープライズ向け、契約ベース

Spike Studio⁸ onamae.com⁹

3. 技術的対策の実装

Zero Data Retention (ZDR)：

- 入力データを一切保持しない設定。法人向け生成AIサービス「ナレフルチャット」などでは、学習データに利用されないAPIを活用しているため、入力内容は学習データに一切利

用されません。Knowleful¹⁰

APIを通じた実装：

- 事業者側で、子ども向けサービスにAI機能を組み込む場合、API経由で呼び出すことで、デフォルトで学習に利用されない設定を維持できます。
- ただし、利用規約で明示的に学習利用を禁止する条項を設ける必要があります。

プライバシーポリシーの要件

子ども向けAIサービスのプライバシーポリシーには、以下の項目を明確に記載する必要があります：

1. **データの利用目的**：AIの学習に使用するか否かを明確に記載
2. **データの保持期間**：入力データの削除期限を明確化
3. **第三者提供**：データを第三者に提供するか否か
4. **オプトアウトの方法**：学習から除外するための具体的な手順
5. **子どものデータに関する特別条項**：親の同意取得方法、親によるアクセス権限

グローバルスタンダード：COPPAとGDPR-K

COPPA（米国児童オンラインプライバシー保護法）

COPPA（Children's Online Privacy Protection Rule）は、**13歳未満**の子ども向けのウェブサイトやオンラインサービスの運営者、および13歳未満の子どもから個人情報を収集していることを現実に認識しているウェブサイトやオンラインサービスの運営者に対して、特定の要件を課します。Federal Trade Commission (FTC)¹¹

COPPAの具体的な要件

運営者の義務：

1. **明確で包括的なオンラインプライバシーポリシーの掲示**
2. **親への直接通知と検証可能な同意の取得**
3. **親に対する選択肢の提供**：内部利用には同意するが第三者への開示は禁止するという選択肢
4. **親による子供の個人情報へのアクセスと削除の権利**
5. **子供の情報のさらなる使用や収集を停止できる機会の提供**

- 6. 収集した情報の機密性、セキュリティ、完全性の維持
- 7. 収集目的の達成に必要な期間のみ情報を保持
- 8. 必要以上の情報提供を子供に求めないこと

Federal Trade Commission (FTC)[12](#)

親の同意取得方法（検証可能な親の同意）

COPPAでは、以下の方法を検証可能な親の同意として認めています：

方法	詳細
署名済み同意書	郵送、FAX、または電子スキャンで返送
クレジットカード/デビットカード	取引ごとに通知が届くオンライン決済システム
フリーダイヤル/ビデオ会議	訓練を受けたスタッフによる確認
政府発行の身分証明書	データベースと照合（確認後は即座に削除）
知識ベースのチャレンジ質問（KBA）	親以外には回答が困難な質問
顔認証技術	親の顔写真付き身分証と自撮り写真の比較
Eメール・プラス	確認メールの返信に加え、電話確認や再確認メール

Federal Trade Commission (FTC)[12](#)

重要なポイント：2025年1月のCOPPA改訂で、新たに「**Text Plus**」方式（テキストメッセージによる同意取得）が承認されました。Mayer Brown[13](#)

年齢確認（Age Screen）の設計

COPPAにおける年齢確認は、子供が嘘をつかないように「**中立的な方法**」で設計することが求められます：

- 1. **中立的な入力形式：**月と誕生年を自由に入力できるシステム（「13歳以上」がデフォルトになっていないこと）
- 2. **虚偽申告の誘導を避ける：**「13歳未満は参加できません」などの文言を避ける

- 3. **チェックボックスのみの回避**：「私は13歳以上です」というチェックボックスのみは不適切
- 4. **技術的制限の導入**：Cookieなどを使用し、ブラウザの戻るボタンによる年齢の再入力を防ぐ
- 5. **知識ベースの質問の補助利用**：子供には答えられない計算問題などを組み合わせる

Federal Trade Commission (FTC)[12](#)

GDPR-K（EUの子どもデータ保護）

GDPR（General Data Protection Regulation）の第8条は、**16歳未満**の子どもの個人データの処理について、親または保護者の同意が必要であると規定しています。GDPR[14](#)

重要なポイント：

- デフォルトの年齢は16歳
- 加盟国は13歳まで引き下げ可能（日本は13歳にする議論もある）
- 「情報社会サービス（ISS）」を直接子どもに提供する場合に適用

COPPAとGDPR-Kの比較：

項目	COPPA（米国）	GDPR-K（EU）
対象年齢	13歳未満	16歳未満（加盟国は13歳まで引下げ可）
同意取得者	親	親または保護者
適用対象	子ども向けサービス、または子どもから情報収集を認識しているサービス	子どもに直接提供される情報社会サービス
罰則	FTCによる執行、民事罰金	年間売上の4%または2,000万ユーロのいずれか高い方

Clarip[15](#) Pandectes[16](#)

実践的な対応策と推奨事項

子ども向けAIサービス運営者への推奨事項

1. 法的枠組みの整備

日本国内法への対応：

- 現時点では12歳～15歳以下を基準として、法定代理人からの同意取得を徹底
- 今後の法改正（16歳未満基準の可能性）に備えた体制構築
- 個人情報保護委員会のガイドラインを常時確認

グローバルスタンダードの導入：

- COPPA（13歳未満）に準拠した年齢確認と親の同意取得システムの構築
- GDPR-K（16歳未満）にも対応可能な柔軟なシステム設計

2. 技術的対策

データ学習からの保護：

- API経由でのAI利用を基本とし、デフォルトで学習に利用されない設定
- Zero Data Retention（ZDR）の採用検討
- 子どもの入力データに自動的にマスキング処理を施す仕組み

年齢確認システム：

- 中立的な年齢入力フォーム（デフォルトで13歳以上になっていないこと）
- Cookie等によるブラウザの戻るボタン対策
- 知識ベースの質問（KBA）の補助利用

コンテンツフィルタリング：

- 有害表現のフィルタリング機能の設計
- 不適切な内容が検出された際のアラート機能
- 生成AIが提示するコンテンツを監視する仕組み

3. 規約・ポリシーの整備

プライバシーポリシー：

- 子どものデータに関する特別条項の設置

- 親の同意取得方法の明記
- データの学習利用に関する明確な記載（オプトアウト方法含む）

利用規約：

- 年齢制限の明記（13歳未満は親の同意が必要）
- 子ども向けサービスである旨の明記
- 禁止事項（個人情報の入力、不適切なコンテンツの生成等）

4. 運用上の対策

保護者への説明と同意取得：

- サービスの目的、データの取り扱い、リスクについての十分な説明
- 検証可能な同意取得方法の採用（Eメール・プラスや署名済み同意書等）
- 定期的な再確認と更新

子どもの権利保護：

- 親による子どものデータへのアクセス・削除の権利の確保
- 子ども自身によるサービス利用停止の権利の確保
- 苦情処理窓口の設置

従業員教育：

- 子どものデータ取り扱いに関する特別研修
- 個人情報保護法およびCOPPA等の国際規制の教育
- インシデント発生時の対応マニュアルの整備

まとめ

子ども（小学生）が利用する生成AIサービスやウェブサイトを日本国内で運営・起業するにあたり、データプライバシーと法規制の遵守は不可欠です。以下の3つの柱を中心とした包括的な対応が求められます：

1. 日本の個人情報保護法への対応

- 現時点では12歳～15歳以下を基準とした法定代理人からの同意取得が必要
- 今後の法改正（16歳未満基準）に備えた体制構築が重要

- 個人情報保護委員会のガイドラインを常時確認

2. データ学習からの保護

- API経由でのAI利用を基本とし、デフォルトで学習に利用されない設定
- Zero Data Retention（ZDR）の採用
- オプトアウト機能の明確な提供とプライバシーポリシーへの明記

3. グローバルスタンダード（COPPA・GDPR-K）の導入

- COPPA（13歳未満）に準拠した年齢確認と親の同意取得システム
- GDPR-K（16歳未満）にも対応可能な柔軟なシステム設計
- 検証可能な親の同意取得方法（Eメール・プラス、署名済み同意書等）の採用

子どものデータプライバシー保護は、単なる法的義務を超え、事業の信頼性と持続可能性を左右する重要な要素です。技術的対策と規約的対策を組み合わせた包括的なアプローチにより、安全で信頼される子ども向けAIサービスの実現を目指すべきです。

参考資料・関連リンク

- 個人情報保護委員会[17](#)
- 文部科学省 初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン[3](#)
- こども家庭庁 生成AIの導入・活用に向けた実践ハンドブック[4](#)
- Federal Trade Commission COPPA Guide[18](#)
- GDPR Article 8[14](#)
- UNICEF Guidance on AI and Children[5](#)

Appendix: Supplementary Video Resources

 [教材㊟うっかり入力？個人情報を守るとは～生成AI編 ...](#)

 [（第70回）生成AIの年齢制限ってどうなってるの？保護者同意 ...](#)

 [【生成AIと個人情報：崩壊するプライバシーの境界線と防衛策 ...](#)